

건강보험심사평가원 상임감사

기관주의 요구 및 권고

제 목 현지조사 및 이행실태조사 자료 관리 미흡

관 계 부 서 조사운영실

내 용

1. 업무개요

조사운영실은 「국민건강보험법」 제97조 및 「의료급여법」 제32조에 따라 요양기관이 지급받은 요양급여비용 등에 대해 세부 진료내역을 토대로 사실관계 및 적법 여부를 확인·조사하는 현지조사 업무를 수행하고 있다.

또한 현지조사 처분사항에 대한 사후관리로서 「국민건강보험법」 제98조 및 「의료급여법」 제28조에 따라 업무정지 처분이 종료된 기관 중 원외처방전 발행 및 요양(의료)급여 청구기관 등에 대하여 업무정지처분 이행실태조사(이하 “이행실태조사”라 한다)를 수행하고 있다.

2. 현지조사 자료 보안조치 미흡

가. 관계규정(판단기준)

조사운영실은 「국민건강보험법」 제97조 및 「의료급여법」 제32조에 따라 조사기관에 대하여 요양(의료)급여 관계서류 검사, 질문, 자료제출 요구 등을 하고 있으며, 「조사운영실 업무매뉴얼」에 따르면 조사담당 직원은 현지조사 결과자료 정리 등을 위하여 급여조사정보시스템(이하 “정보시스템”이라 한다)을 이용하여 현지조사 청구자료 스캔본 등(확인서, 요양기관 일반현황 및 직원인력자료, 의무기록 등)

자료를 업로드 하고 있다.

그리고 현지조사 자료에는 조사대상자 및 직원, 환자에 대한 개인정보(주민등록 번호, 자택주소 등)를 담고 있어 「개인정보보호법」 제29조에 따라 개인정보가 분실 · 도난 · 유출 · 위조 · 변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

따라서 조사운영실은 현지조사 자료에 대하여 정보시스템에 업로드하고 개인정보가 유출 등 되지 않도록 안정성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 정보시스템 관리 현황을 확인해본 결과, [별표 1] “정보시스템 현지조사 자료관리 화면”과 같이 조사담당 직원 외 다른 직원도 화면에 대한 접근 권한만 부여받으면 모든 조사기관의 자료 열람이 가능한 사실을 확인 하였으며, 조사 자료에는 [별표 2] “정보시스템 현지조사 자료 현황”과 같이 직원, 환자 등에 대한 개인정보가 포함된 사실을 확인하였다.

그 결과 현지조사 자료 보안조치 미흡에 따른 개인정보 안전성이 저하 될 위험이 있다.

3. 이행실태조사 자료관리 미흡

가. 관계규정(판단기준)

「현지조사 사후관리 업무매뉴얼」에 따르면 조사담당 직원은 이행실태조사 결과자료 정리 등을 위하여 정보시스템을 이용하여 조사 청구자료 스캔본 등 (확인서, 수진자 명단 등) 자료를 업로드 하여야 하며, 해당 자료는 행정처분 불이행에 따른 부당금액 발생유무에 대한 판단근거로서 관리가 필요하다.

따라서 조사운영실은 이행실태조사 시 발생하는 자료에 대하여 정보시스템을

통해 업로드 하여야한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 조사운영실은 감사 대상기간 동안 [별표 3] “이행실태조사 자료 미등록 내역”과 같이 이행실태조사 관련 자료 등록을 일부 누락한 사실을 확인하였다.

그 결과 이행실태조사 근거자료의 분실 및 훼손 가능성이 있어 이행실태 업무의 신뢰성이 저하 될 위험이 있다.

관계부서 의견

① 현지조사 자료 보안조치 미흡 관련

현지조사 자료에 대한 보안조치 미흡으로 개인정보 안전성이 저하 될 위험에 대하여 공감하며, 자료관리 화면에 대한 보안관리 방안을 마련하여 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

② 이행실태조사 자료관리 미흡 관련

이행실태조사 자료는 행정처분 불이행에 따른 부당금액 발생유무에 대한 판단근거로서 관리가 필요함에 공감하며, 향후에는 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 심사평가상임이사는

- ① 모든 조사기관의 현지조사 자료를 조사담당 직원 외 다른 직원이 열람할 수 없도록 자료관리 화면에 대한 보안관리 방안을 마련하시기 바라며,(권고)
- ② 앞으로 이행실태조사 시 발생하는 자료에 대하여 정보시스템을 통해 관리할 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바라며, 관련 부에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(기관주의)

정보시스템 현지조사 자료관리 화면

- 4 -

[별표 2]

정보시스템 현지조사 자료 현황

자료구분	내용								
인력현황	요양(의료급여)기관 일반현황 1. 요양(의료급여)기관 명칭 : 기호 : 개설일자 : 2. 대표자 사항 대표자 : 주민등록번호 : 면허번호 : 전문의종별 : 전문의번호 : 취득일 : 대표자 : 주민등록번호 : 면허번호 : 전문의종별 : 전문의번호 : 취득일 : 직원인력현황 (작성기간 : 2021.12. ~ 2023.02. / 2023.09. ~ 현재) <table><thead><tr><th>직위 및 직책</th><th>성명</th><th>주민등록번호</th><th>면허번호</th><th>입사일자</th><th>퇴사일자</th><th>근무형태 (근무시간)</th><th>비고</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	직위 및 직책	성명	주민등록번호	면허번호	입사일자	퇴사일자	근무형태 (근무시간)	비고
	직위 및 직책	성명	주민등록번호	면허번호	입사일자	퇴사일자	근무형태 (근무시간)	비고	
의무기록	외래진료실 환자관리 진료실 진단서 선택사항 기타 환경설정 도움말 작업일자 2023-04-19 환자관리 외래환자 환자접수 PACS 당일보험전환 차트번호 수진자명 보험유형 작업일 임시저장 2023 4월 허리도 아프시지만 그보다 양측 종아리 외측이 저리고 아프시다.								

[별표 3]

이행실태조사 자료 미등록 내역료 미등록 내역

연 번	조사 분기	조사 년월	요양기호	요양기관명	선정사유	자료 등록 여부
1	2020-2	2020-6	*****	㉡의원	정기 이행실태_서면조사	N
2	2020-2	2020-6	*****	(h)약국	정기 이행실태_서면조사	N
3	2020-2	2020-6	*****	㉢의원	정기 이행실태_서면조사	N
4	2020-2	2020-6	*****	㉢의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
5	2020-2	2020-6	*****	(b)의원	정기 이행실태_서면조사	N
6	2020-2	2020-6	*****	(b)의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
7	2020-2	2020-6	*****	㉣병원	정기 이행실태_서면조사	N
8	2020-2	2020-6	*****	㉣병원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
9	2020-2	2020-6	*****	(d)병원	정기 이행실태_서면조사	N
10	2020-3	2020-9	*****	F의원	정기 이행실태_서면조사	N
11	2020-3	2020-9	*****	㉤병원	정기 이행실태_서면조사	N
12	2020-3	2020-9	*****	㉤병원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
13	2020-3	2020-9	*****	* 의원	정기 이행실태_서면조사	N
14	2020-3	2020-9	*****	* 의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
15	2020-3	2020-9	*****	(o)(o)의원	정기 이행실태_서면조사	N
16	2020-3	2020-9	*****	(o)(o)의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
17	2020-3	2020-9	*****	㉥의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
18	2020-4	2020-12	*****	A약국	정기 이행실태_서면조사	N
19	2020-4	2020-12	*****	m의원	정기 이행실태_서면조사	N
20	2020-4	2020-12	*****	(ㄱ)병원	정기 이행실태_서면조사	N
21	2021-1	2021-3	*****	(ㄹ)의원	정기 이행실태_서면조사	N
22	2021-1	2021-3	*****	d 의원	정기 이행실태_서면조사	N
23	2021-1	2021-3	*****	vii 의원	정기 이행실태_서면조사	N
24	2021-2	2021-6	*****	♥의원	복지부 이행실태	N
25	2021-3	2021-9	*****	(e)병원	정기 이행실태_서면조사	N
26	2021-3	2021-9	*****	P의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
27	2021-4	2021-11	*****	(f)의원	정기 이행실태_서면조사	N
28	2021-4	2021-11	*****	ㄴ의원	정기 이행실태_서면조사	N
29	2022-1	2022-2	*****	e 의원	정기 이행실태_서면조사	N
30	2022-2	2022-5	*****	s 병원	정기 이행실태_서면조사	N
31	2022-3	2022-9	*****	O의원	정기 이행실태_서면조사	N
32	2022-3	2022-9	*****	ij 의원	정기 이행실태_서면조사	N
33	2023-1	2023-3	*****	(h)의원	정기 이행실태_서면조사	N
34	2023-1	2023-3	*****	(ㄱ)의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
35	2023-2	2023-5	*****	①의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
36	2023-2	2023-5	*****	(o)의원	정기 이행실태_서면조사	N
37	2023-2	2023-5	*****	& 의원	정기 이행실태_서면조사	N
38	2023-2	2023-5	*****	㉦의원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N
39	2023-4	2023-12	*****	N병원	정기 이행실태_서면조사	N
40	2023-4	2023-12	*****	N병원	정기 이행실태_서면조사[의료급여]	N